AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1085824 - SP(2026/0121186-1)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO	:	ANGELICA DE MELO ALBUQUERQUE BARROS
ADVOGADO	:	FELIPE OLIVÉRIO - SP407922
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, À FRAÇÃO DE 1/2. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO EM SEQUÊNCIA (SEMIABERTO). POSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 601):

> *HABEAS CORPUS.* TRÁFICO DE DROGAS. *WRIT* SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, À FRAÇÃO DE 1/2. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO EM SEQUÊNCIA (SEMIABERTO). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS.
> Petição inicial indeferida liminarmente. Ordem concedida de ofício, nos termos do dispositivo.

Nas razões, o agravante argumenta que a quantidade e o contexto fático – cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atuação conjunta com caminhão que também transportava drogas, apreensão adicional e ausência de comprovação de renda lícita – demonstram dedicação ao tráfico, o que afasta o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta inexistir *bis in idem* quando se considera quantidade, variedade ou nocividade na terceira etapa para afastar o redutor, sob pena de violação da

Documento eletrônico VDA56073299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:45:05 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 22/04/2026 18:39:00
Código de Controle do Documento: 0f1274d1-e5d9-4501-9930-1ef201c35e84

proporcionalidade e da individualização da pena, além de afronta aos incisos XLIII e XLVI do art. 5º da Constituição Federal.

Defende que o regime inicial semiaberto seria insuficiente e desproporcional ante a gravidade concreta, devendo ser mantido o regime fechado.

Pede o provimento do agravo para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e manter a pena e o regime inicial fixados pelo Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 601/604.

Quanto à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o que segue (fl. 129 – grifo nosso):

> A expressiva quantidade de droga apreendida e sua reconhecida nocividade, somadas às peculiaridades do caso, estão a demonstrar que não era caso de aplicação da benesse da lei especial, sendo clara demonstração de que se dedicava, a apelada, a atividade criminosa ou de que atuava em organização criminosa.
>
> A corré não trouxe comprovação de que se dedicasse, ao tempo do desatino, a trabalho lícito, **não se exigindo grande esforço mental para se deduzir que pela quantidade de droga** com ela e com seu companheiro, ora acusado, apreendida, gozava da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo.

A decisão agravada indeferiu liminarmente a petição inicial e concedeu a ordem de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e fixando o regime inicial semiaberto, além de indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Examinou-se a condenação por tráfico, com pena-base no mínimo legal, primariedade e bons antecedentes, e **apontou-se como ilegalidade o afastamento do redutor com lastro na quantidade e natureza dos entorpecentes, sem indicar outro elemento concreto.**

Assentou-se que a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não são idôneas para afastar o redutor, por se tratar de direito subjetivo do sentenciado quando preenchidos os requisitos cumulativos, devendo-se modular a fração conforme as especificidades do caso. Na espécie, a apreensão de 1.108 g de maconha justificou a fixação da fração de 1/2, reputando-se adequada a reprimenda final em 2 anos e 6

Documento eletrônico VDA56073299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:45:05 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 22/04/2026 18:39:00
Código de Controle do Documento: 0f1274d1-e5d9-4501-9930-1ef201c35e84

meses de reclusão, com 250 dias-multa. A propósito: AgRg no REsp n. 2.147.211/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

Com efeito, **a dedução de que a agravada possuía envolvimento não ocasional com o tráfico de drogas, com base na quantidade do entorpecente apreendido, sem indicar expressamente outro elemento concreto, está em descompasso com o *standard* probatório exigido em matéria penal.**

Quanto ao regime, afirmou-se a possibilidade de impor o semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, em razão da quantidade de droga apreendida, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Por fim, indeferiu-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente em razão da quantidade de entorpecente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, III, do Código Penal.

No mesmo sentido: HC n. 803.348/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024; AgRg no HC n. 765.459/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; e AgRg no HC n. 773.587/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56073299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:45:05 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 22/04/2026 18:39:00
Código de Controle do Documento: 0f1274d1-e5d9-4501-9930-1ef201c35e84